

**GOBIERNO REGIONAL
REGION DEL BÍO BÍO**

RECEPCION REGIONAL DEL BÍO - BÍO		
UNIDAD	FECHA	FIRMA
CONTABILIDAD	23 FEB. 2006	
MUNICIP.		
OO.PP.		
TOMA DE RAZÓN		
ASESORÍA JURÍDICA	16/3/06	

**MAT.: PROMULGA "PLAN REGULADOR
COMUNAL DE RÁNQUIL"**

RESOLUCION N° 113

CONCEPCION,

28 NOV 2005

CONSIDERANDO:

- Ord. N° 1.347 de fecha 10 de Junio de 2005, del señor Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Bío Bío, mediante el cual se remite el expediente del "Plan Regulador Comunal de Ránquil", para aprobación por parte del Consejo de Gobierno Regional y posterior promulgación;
- Ord. N° 1.514 de fecha 21 de Junio de 2005, del señor Intendente Regional de la Región del Bío Bío, dirigido a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo de Gobierno Regional, mediante el cual se envía el expediente administrativo del "Plan Regulador Comunal de Ránquil" para su presentación al Consejo de Gobierno Regional;
- Informe Técnico de fecha 03 de mayo de 2005, del Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Bío Bío, que informa favorablemente el proyecto de Plan Regulador de Ránquil, de conformidad a lo establecido en la Memoria Explicativa, Estudio de Factibilidad Sanitaria, Ordenanza Local y los Planos PRCN-01, PRCNA-01 y PRCSIP-01 debidamente suscritos;
- Ord. N° 145 de fecha 12 de abril de 2005, del Sr. Alcalde I. Municipalidad de Ránquil dirigido al Señor Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Bío Bío, a través del cual remite copias del expediente solicitando la aprobación del Plan Regulador de Ránquil;
- Certificado N° 31 de fecha 14 de marzo de 2005, del Sr. Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Ránquil, donde consta que en Sesión Ordinaria N° 09 de fecha 07 de marzo de 2005 del Honorable Concejo Municipal de Ránquil, se aprobó por unanimidad el proyecto del Plan Regulador de Ránquil, refrendado por Decreto N° 230 de fecha 17 de marzo de 2005 del Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Ránquil;
- Resolución Exenta N° 054 de fecha 11 de febrero de 2005, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región del Bío Bío, que califica favorablemente el proyecto de Plan Regulador Comunal de Ránquil;
- Certificado sin número de fecha 12 de septiembre de 2004, del Sr. Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Ránquil, donde consta haberse expuesto el proyecto al público durante 30 días más 15 días siguientes para recibir observaciones por escrito, las que fueron respondidas de la misma forma;
- Certificado sin número de fecha 05 de agosto de 2004, del Sr. Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Ránquil, donde consta que en sesión de fecha 05 de agosto de 2004 del Consejo Económico Social Comunal de Ránquil, se aprobó el proyecto Plan Regulador de Ránquil;
- Publicaciones efectuadas los días 01 y 08 de agosto de 2004 en el Diario "La Discusión" de Chillán, mediante las cuales el Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Ránquil informa e invita a participar a los vecinos de la comuna, de las actividades para la aprobación del Plan Regulador Comunal, incluidas las dos audiencias pública.

j)

Certificado N° 1799°14 del 18 de Agosto del 2005 de la Secretaría Ejecutiva y Ministro de Fe del Consejo de Gobierno Regional de la Región del Bío Bío, mediante el cual se acredita que en sesión ordinaria N° 14 del 17 de Agosto del 2005, se aprobó el proyecto "Plan Regulador Comunal de Ránquil".

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 43° vigente, del DFL N° 458 (V. y U.) de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones; en los artículos 2.1.10 y 2.1.11 vigentes, del D.S. N° 47 (V. y U.) de 1992, que contiene la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; lo previsto en los artículos 20 letra f); 24 letra p) y artículo 36 letra c); de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado; lo dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996 de la Contraloría General de la República.

RESUELVO:

1. **APRUÉBASE** el Plan Regulador Comunal de Ránquil, de conformidad a lo indicado en los siguientes documentos que lo conforman: Memoria Explicativa, Estudio de Factibilidad, Ordenanza Local y Planos PRCÑ-01, PRCNA-01 y PRCSIP-01 elaborados por la I. Municipalidad de Ránquil, documentos que por la presente Resolución se aprueban.
2. **PUBLÍQUESE** la presente Resolución y la Ordenanza Local en el Diario Oficial de la República y un extracto de ambos documentos en un diario de mayor circulación de la comuna.
3. **ARCHÍVESE** la Ordenanza Local y los Planos en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.
4. El texto de la Ordenanza Local que se aprueba, es el siguiente:

**PLAN REGULADOR COMUNAL DE RANQUIL
ORDENANZA LOCAL**

**CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

ARTICULO 1.- La presente Ordenanza Local contiene las normas referentes al límite urbano, zonificación, usos de suelo, condiciones de subdivisión predial, de edificación, de urbanización y vialidad, que regirán dentro del área territorial urbana del Plan Regulador Comunal de Ránquil, de acuerdo a lo graficado en los Planos PRCÑ- 01 Ñipas, PRCNA-01 Nueva Aldea y PRCSIP-01 San Ignacio de Palomares, escala 1:5.000, en adelante el Plano, con cuya información gráfica es complementaria.

ARTICULO 2.- El área urbana reglamentada por el presente Plan Regulador está definida por el límite urbano de los centros urbanos de Ñipas, Nueva Aldea y San Ignacio de Palomares, que corresponde a las líneas poligonales cerradas entre los puntos 1 al 29 y 1, cuya descripción de puntos y tramos se describen en el Artículo 6 de esta Ordenanza.

ARTICULO 3.- Todas aquellas materias atinentes al desarrollo urbano que no estuvieren normadas por las disposiciones de la presente Ordenanza, deberán regirse por lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General y demás disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

ARTICULO 4.- De conformidad a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, corresponde a la Dirección de Obras Municipales de Ránquil, la responsabilidad en la aplicación de las normas de la presente Ordenanza y a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Bío Bío, la supervigilancia de su cumplimiento y la interpretación técnica de ellas.